

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 43Cob/513/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713210427
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6713210427.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamríškovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, právne zast. AK Patajová Pataj s.r.o., so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 867 519 proti žalovanému 1/ GlobePharm s.r.o., Hodžova 16, 960 01 Zvolen, IČO: 45 709 530 a žalovanému 2/ C.. C. E., bytom S. Y. XXXX/XX, XXX XX X. o zaplatenie zmenkovej sumy 4.231,92 Eur s prísl., o odvolaní žalovaného 1/ proti rozhodnutiu Okresného súdu Zvolen č.k. 11Cb/13/2013-148 zo dňa 17. októbra 2013 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Rozhodnutie Okresného súdu Zvolen č.k. 11Cb/13/2013-148 zo dňa 17. októbra 2013
p o t v r d z u j e .

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím zaviazal okresný súd žalovaného 1/ a žalovaného 2/, aby žalobcovi zaplatili 4.231,92 Eur s úrokom 0,1% z omeškania denne zo sumy 4.231,92 Eur od 25.05.2013 do zaplatenia s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká do výšky plnenia povinnosť druhého žalovaného. Rozhodnutie o náhrade trov prvostupňového konania si okresný súd vyhradil až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobca si nárok voči žalovanému uplatňuje na základe Kúpnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi dňa 03.01.2011, v ktorej strany dohodli záväzok žalobcu dodať žalovanému 1/ tovar - hromadne vyrobené liečivé prípravky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment a záväzok žalovaného 1/ tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu stanovenú podľa zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách. V čl. IX Kúpnej zmluvy členovia štatutárnych orgánov zmluvných strán vyhlásili, že prípadné neuspokojené vzájomné pohľadávky a záväzky z tejto zmluvy uspokojia v súlade s ust. § 303 a nasl. Obch. zák., to znamená že ručia za splnenie prípadných neuhradených pohľadávok a záväzkov. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy boli všeobecné obchodné podmienky (VOP) predávajúceho, ktoré v čl. III ods.3 ustanovili, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu fakturovanú zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z nezaplatennej kúpnej ceny. V období od 12.01.2011 do 11.03.2011 žalobca ako predávajúci dodal žalovanému 1/ ako kupujúcemu na základe uzavretej kúpnej zmluvy a objednávok žalovaného 1/ objednaný tovar. Tento bol žalovaným 1/ prevzatý, pričom jeho prevzatie žalovaný 1/ potvrdil podpisom na dodacom liste - faktúre.

Okresný súd odôvodnil rozhodnutie tým, že predloženými listinnými dôkazmi bolo preukázané, že zo strany žalovaného 1/ došlo k omeškaniu s úhradou súm, vyfakturovaných jednotlivými predloženými faktúrami. V súlade s ust. čl. III ods.3 VOP pre predaj tovaru spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej Kúpnej zmluvy č. 01/2011 sa uzatvorením kúpnej zmluvy zmluvné strany dohodli, že predávajúci môže fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Tým, že žalovaný 1/ a 2/ nezaplatili sumu v lehote splatnosti faktúry, dostali sa dňom 25.05.2013 do omeškania. Preto súd žalovaných zaviazal aj na zaplatenie 0,1% úroku z omeškania denne podľa § 369 ods.1 Obch. zák. a čl. V ods.9 uzavretej Kúpnej zmluvy, podľa ktorého zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa s úhradou peňažného záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy je účastník, ktorý sa dostal do omeškania, povinný zaplatiť druhému účastníkovi spolu s kúpnu cenou i úrok z omeškania vo výške 0,1% z neuhradenej splatnej čiastky za každý deň omeškania.

Okresný súd v napadnutom rozhodnutí uviedol, že žalovaný 2/, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom žalovaného 1/ ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní v dňoch 08.08.2013 a 17.10.2013 s odôvodnením, že nie je len konateľom žalovaného 1/, ale aj jeho zodpovedným odborným zástupcom pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni U Svätej Trojice. V lekárni musí byť prítomný po celý prevádzkový čas, pričom podľa rozpisu Banskobystrického samosprávneho kraja mal pohotovostnú službu dňa 16.10.2013 a aj dňa 18.10.2013. Preto požiadal o ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a o odročenie pojednávania na neskorší termín z dôvodu, že sa chcel pojednávania zúčastniť a k veci sa vyjadriť. Konajúci súd zistil, že Lekáreň U Svätej Trojice, Svätotrojičné námestie 13, Krupina nemala pohotovostnú službu v deň konania pojednávania 17.10.2013, ale v dňoch 16.10.2013 a 18.10.2013. Z uvedeného dôvodu pokračoval súd v zmysle § 101 ods.2 O.s.p. v konaní aj za neprítomnosti žalovaného 2/, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom žalovaného 1/.

O trovách konania rozhodol okresný súd podľa § 151 ods.3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) tak, že o nich rozhodne samostatným rozhodnutím po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti rozhodnutiu okresného súdu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný 1/, ktorý požiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a vrátil vec na nové prejednanie a rozhodnutie. Žalovaný 1/ v odvolaní uviedol, že v kúpnej zmluve je síce odkaz na VOP žalobcu, tieto však neboli neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v čase jej podpísania a ich obsah nebol žalovanému 1/ známy. Uviedol tiež, že žalobca na jednej strane ako veriteľ a spoločnosť FamilyPharm s.r.o. ako dlžník uzatvorili dňa 01.02.2012 Zmluvu o úvere č. 01/2012, pričom žalovaný 1/ vystupuje v tomto právnom vzťahu ako jeden z ručiteľov. Súčasťou tejto zmluvy bol na jednej strane záväzok dlžníka poskytnúť časť úveru žalovanému, na strane druhej záväzok žalobcu ako veriteľa, že si vo vzájomných obchodnoprávných vzťahoch nebudú uplatňovať príslušenstvo vzájomných pohľadávok všeobecne, najmä však zmluvné pokuty a pod. Žalobca si svoju povinnosť poskytnúť úver v zmysle zmluvy o úvere čiastočne nesplnil, keď neposkytol dlžníkovi tú časť úveru, ktorá bola určená pre žalovaného 1/. Spoločnosť FamilyPharm s.r.o. následne vyfakturovala žalobcovi úrok z omeškania z neposkytnutej časti úveru, pričom časť tejto pohľadávky v sume 22.060,14 Eur postúpila zmluvou o postúpení pohľadávok žalovanému 1/, ktorý jednostranným započítaním zo dňa 01.07.2013 a 16.07.2013 započítal svoje pohľadávky voči žalobcovi a tie týmto zanikli, vrátane pohľadávky uplatnenej v konaní. Touto skutočnosťou sa súd prvého stupňa nezaoberal.

Žalovaný 1/ uviedol, že úrok z omeškania v spojení so zmluvnou pokutou je v rozpore s dobrými mravmi, najmä keď prihliadneme na výšku zákonných úrokov z omeškania a výšku základnej úrokovej sadzby NBS v spojení s úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky a obvyklou výškou zmluvnej pokuty. Uviedol, že súd prvého stupňa sa okrem odcitovania ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka výškou zmluvnej pokuty a možnosťou jej zníženia vôbec nezaoberal, preto je v tejto časti rozhodnutie súdu prvého stupňa nepreskúmateľné.

Žalovaný 1/ tiež namietol, že súd prvého stupňa konal v jeho neprítomnosti, a to napriek tomu, že štatutárny zástupca žalovaného 1/ ospravedlnil neprítomnosť na pojednávaní dňa 17.10.2013 riadne a včas. V uvedený deň síce štatutárny zástupca žalovaného 1/ pohotovostnú službu nevykonával, ale deň pojednávania pripadol na deň, ktorý nasledoval po pohotovostnej službe dňa 16.10.2013 a predchádzal

pohotovostnú službu dňa 18.10.2013. Súd prvého stupňa nevzal do úvahy, že zodpovedný farmaceut má v zmysle Zákonníka práce nárok na oddych po vykonanej pohotovostnej službe.

Žalovaný 2/ vo svojom podaní zo dňa 30.01.2014 uviedol, že súhlasí so všetkými dôvodmi podaného odvolania, a to najmä v tej časti, v ktorej žalovaný 1/ poukazuje na absenciu všeobecných obchodných podmienok žalobcu v čase podpisu kúpnej zmluvy, ktoré jemu ako štatutárnemu zástupcovi neboli známe, pričom súd prvého stupňa dokazovanie v tomto smere vôbec nevykonával a podľa jeho názoru ostáva sporná otázka, či k dohode o zmluvnej pokute došlo a či mala písomnú formu. Uviedol tiež, že pohľadávka žalobcu voči žalovanému 1/ zanikla započítaním s pohľadávkami žalovaného 1/ proti žalobcovi, a to jednostranným započítaním zo dňa 01.07.2013, keď žalovaný 1/ započítal svoje pohľadávky voči žalobcovi. Ohľadom konštatovania súdu prvého stupňa, že dňa 17.10.2013 nemal pohotovostnú službu, žalovaný 2/ uviedol, že z dôvodu dvoch pohotovostných služieb dňa 16.10.2013 a 18.10.2013 nemal možnosť sa riadne na pojednávanie pripraviť, a preto sa ospravedlnil a požiadal o odročenie.

K odvolaniu žalovaného 1/ podal písomné vyjadrenie žalobca, ktorý navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil ako vecne správny. Tvrdenie žalovaného 1/, že VOP žalobcu neboli v čase podpísania kúpnej zmluvy so žalovaným 1/ jej neoddeliteľnou súčasťou, označil za účelové. Žalovaný 1/ v čase podpisu kúpnej zmluvy mal vedomosť o existencii a obsahu týchto podmienok. V opačnom prípade by žalovaný 1/ písomne neprejavil vôľu byť takou kúpnou zmluvou viazaný. Navyše VOP žalobcu boli v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy dostupné aj na internetovej stránke žalobcu, ktorá predstavuje ďalší zdroj vedomostí žalovaného 1/ o ich obsahu.

Žalobca ďalej uviedol, že sa nestotožňuje s vyjadrením žalovaného 1/ o neprimeranej výške úrokov z omeškania v predmetnom spore, ktorá podľa jeho tvrdenia musí byť porovnateľná s úrokovou mierou obvyklou v praxi peňažných ústavov. Do pozornosti dal judikát Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3Obdo 3/1996 publikovaný v Zbierke stanovísk MS a rozhodnutí súdov SR pod č. R 6/1998, ktorý dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,18% denne nepovažoval za úrok v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Odkázal tiež na rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 32Cdo 2773/2009. Uviedol, že v danom prípade bola výška úrokov z omeškania dohodnutá s ohľadom na tovar, ktorý bol predmetom kúpy - farmaceutický materiál s rýchlou expiráciou a vzhľadom na to, že žalovaný bol povinný zaplatiť žalobcovi za tovar až uplynutím päť mesiacov od jeho dodania. Pri päťmesačnej splatnosti kúpnej ceny, ktorú bezpochyby možno považovať pre žalovaného 1/ za nadštandardnú a veľmi výhodnú, nie je podľa žalobcu na mieste, aby žalovaný napádal zákonnosť takejto dohody o výške úrokov z omeškania, vzhľadom na relevantný trh, ktorý v tom čase evidoval výskyt konkurzov vyhlásených na majetok osôb poskytujúcich lekárenskú starostlivosť a tiež vzhľadom na osobu žalovaného 1/, ktorý neposkytol žalobcovi dostatočné zabezpečenie záväzku okrem spomenutého ručenia na to, aby mohlo dôjsť k dohode o nižšej výške úrokov z omeškania. Podľa názoru žalobcu je tým zdôvodnená primeranosť výšky úrokov z omeškania v danom prípade.

Ohľadom neprítomnosti žalovaného 1/ na pojednávaní žalobca uviedol, že nepovažuje absolvovanie lekárenskej pohotovosti žalovaným 1/ v deň predchádzajúci termínu pojednávania, resp. prípravu na deň 18.10.2013 za dôležitý dôvod na odročenie pojednávania. Právo farmaceuta na oddych po vykonanej pohotovosti nemôže byť považované za dôležitý dôvod, keďže pohotovosť trvala dňa 16.10.2013 len do 18.00 hod. a žalovaný mal dostatok času na oddych a mohol sa zúčastniť pojednávania, ktoré sa konalo dňa 17.10.2013 o 8.15 hod. v budove konajúceho súdu. Je povinnosťou každého predvolaného účastníka dostaviť sa na pojednávanie súdu a brániť svoj nárok, resp. brániť sa voči uplatnenému nároku práve pod hrozbou postupu súdu podľa ust. § 101 ods.2 O.s.p. Poukázal na skutočnosť, že vo veci boli vytýčené dva termíny pojednávania, pričom v oboch prípadoch žalovaný 1/ žiadal súd o odročenie pojednávania.

Žalobca tiež uviedol, že žalovaný 1/ sa nevyjadril k žalobe pri prvom úkone a trval iba na účasti na pojednávaní, hoci sa nezúčastnil ani jedného pojednávania. Nevyužil ani právo byť v konaní zastúpený advokátom. S ohľadom na túto skutočnosť, ako aj na ust. § 205a) ods.1 O.s.p. sú jeho „nové“ tvrdenia o uzatvorení zmluvy o úvere č. 01/2012 medzi žalobcom a FamilyPharm s.r.o. irelevantné z dôvodu ich neuplatnenia pred súdom prvého stupňa. Napriek tomu sa žalobca k tvrdeniu žalovaného 1/ o započítaní vzájomných pohľadávok vyjadril, že spoločnosť GlobePharm s.r.o. na základe zmluvy o postúpení pohľadávok nadobudla od spoločnosti FamilyPharm neexistujúcu pohľadávku.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec podľa § 212 ods.1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p. Rozsudok bol odvolacím súdom verejne vyhlásený v zmysle § 211 ods.2 a § 156 ods.1 O.s.p. a v zmysle § 156 ods.3 O.s.p. bolo verejné vyhlásenie rozsudku oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca uzavrel so žalovaným 1/ dňa 03.01.2011 Kúpnu zmluvu č. 01/2011 v zmysle § 409 a nasl. Obch. zák., podľa ktorej sa v čl. V dohodli, že v prípade omeškania sa s úhradou peňažného záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy je účastník, ktorý sa dostal do omeškania, povinný zaplatiť druhému účastníkovi spolu s kúpnu cenou i úrok z omeškania vo výške 0,1% z neuhradenej splatnej čiastky za každý deň omeškania. V zmysle preambuly zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy VOP predávajúceho. V čl. XI štatutárni zástupcovia účastníkov zmluvy svojim podpisom na zmluve potvrdili, že prípadné neuspokojené vzájomné pohľadávky a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy uspokoja v súlade s ust. § 303 a nasl. Obch. zák., to znamená že ručia za splnenie prípadných neuhradených pohľadávok a záväzkov. V čl. III VOP pre predaj tovaru spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. je uvedené, že uzatvorením kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci môže fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe faktúry povinný uskutočniť len v tom prípade, ak nebolo dohodnuté inak. Kupujúci je povinný takto fakturované sumy uhradiť v termínoch splatnosti.

Z oficiálnej stránky Mesta Krupina www.krupina.sk <<http://www.krupina.sk>> odvolací súd zistil, že Lekáreň U Svätej Trojice mala pohotovostnú službu v dňoch 16.10.2013 a 18.10.2013. Pohotovostná služba počas pracovného týždňa je do X8.00 hod.

Podľa § 544 ods.1 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa § 544 ods.2 OZ zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Podľa § 301 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObZ.) neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

Podľa § 303 ObZ kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplnil určitý záväzok, stáva sa dlžníkovým ručiteľom.

Podľa § 306 ods.1 ObZ veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa len v prípade, že dlžník nesplnil svoj záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Toto vyzvanie nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu.

Preskúmaním veci dospel odvolací súd k záveru, že okresný súd úplne zistil skutkový stav veci a na základe vykonaných dôkazov vec správne právne posúdil.

Žalovaný 1/ v odvolaní namietol, že aj keď v kúpnej zmluve bol odkaz na VOP žalobcu, tieto neboli neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v čase jej podpísania a ich obsah nebol žalovanému 1/ známy. Ako odvolací súd zistil zo znenia Kúpnej zmluvy č. 01/2011, v texte zmluvy je priamo zakomponovaný odkaz na VOP predávajúceho, ktoré sú označené za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V čl. XII zmluvné strany uviedli, že zmluva bola uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vôle za vzájomne výhodných obchodných podmienok, účastníci si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. Pokiaľ žalovaný 1/ vyjadril svojim popisom súhlas s kúpnu zmluvou, podľa ktorej jej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, námietka, že tieto neoddeliteľnou súčasťou zmluvy neboli a ich obsah nebol žalovanému 1/ známy, nie je dôveryhodná.

Žalovaný 1/ a 2/ sa v priebehu prvostupňového konania k veci samej nevyjadrili a napriek tomu, že pri predvolaní na pojednávanie boli riadne poučení v zmysle § 120 ods.4 O.s.p., konajúcemu súdu nepredložili žiadne dôkazy a skutočnosti, ktoré by mali mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej. V zmysle ust. § 205a) O.s.p. odvolací súd prihliada ku skutočnostiam alebo dôkazom, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa iba za podmienok špecifikovaných v citovanom ustanovení. K námietkam vzneseným v odvolacom konaní, ktoré mohli byť uplatnené počas konania na súde prvého stupňa odvolací súd neprihliada. Pokiaľ žalovaný 1/ v odvolaní namietol, že uplatnená pohľadávka žalobcu zanikla jednostranným započítaním zo dňa 01.07.2013 a 16.07.2013, ide o skutočnosť, ktorá bola žalovaným známa počas konania na prvom stupni, a preto k tejto námietke odvolací súd neprihliadol.

Ohľadom dohodnutej zmluvnej pokuty žalovaný 1/ namietol, že súd prvého stupňa sa nezaoberal výškou zmluvnej pokuty a možnosťou jej zníženia, preto je v tejto časti rozhodnutie súdu prvého stupňa nepreskúmateľné. Žalovaný 2/ v odvolaní namietol, že je sporné, či k dohode o zmluvnej pokute došlo a či mala písomnú formu. V tejto súvislosti odvolací súd zistil, že dohoda o zmluvnej pokute je súčasťou VOP žalobcu, a za súčasť kúpnej zmluvy bola pri jej uzavretí prehlásená oboma zmluvnými stranami. Z tohto dôvodu neobstojí námietka, že dohoda o zmluvnej pokute nebola uzavretá v písomnej forme.

Uplatnenie moderačného práva súdu je prípustné aj bez návrhu účastníka konania, avšak za predpokladu, že konajúci súd dospeje k záveru, že vzhľadom na všetky okolnosti uzavretej dohody o zmluvnej pokute prichádza aplikácia moderačného práva súdu do úvahy. Z uvedeného dôvodu nie je konajúci súd povinný v každom konaní, kde zmluvnú pokutu neznižil, výslovne uviesť, že mal za to, že na jej zníženie nie sú splnené podmienky. Absencia odôvodnenia, prečo uplatnenú zmluvnú pokutu súd neznižoval nemá preto za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa. Z odôvodnenia okresného súdu vyplýva, že o povinnosti zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu rozhodol na základe ust. čl. III ods. 3 VOP. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných podnikateľských vzťahov a výšky miery rizika, ktoré predávajúci znáša, je dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne (18,25% ročne) aj podľa názoru odvolacieho súdu primerané a nie je dôvod, aby súd uplatnil moderačné právo podľa § 301 Obchodného zákonníka. Zmluvná pokuta patrí medzi zabezpečovacie inštitúty obchodného práva a jej výška má byť primeraná funkcii, ktorou je vyvinúť tlak na dlžníka, aby splnil svoj záväzok. Jej výška preto nesmie byť pre dlžníka likvidačná a nemá byť zjavne neprimeraná zabezpečovanému právu. Na druhej strane musí byť dohodnutá aspoň v takej výške, aby motivovala dlžníka na splnenie záväzku v čase jeho splatnosti. Ako je zrejmé zo skutočností, že žalovaný 1/ kúpnu cenu za prevzatý tovar nezaplatil napriek päťmesačnej lehote splatnosti, svoj účel nespĺnila ani zmluvná pokuta dohodnutá vo výške 0,05% denne.

K námietke žalovaného 1/ v odvolaní, že úrok z omeškania je v rozpore s dobrými mravmi treba uviesť, že úrok z omeškania z neuhradených splatných platieb súvisiacich s uzavretou kúpnu zmluvou dohodli zmluvné strany, čo žalovaný 1/ potvrdil prostredníctvom štatutárneho zástupcu podpísaného na kúpnej zmluve. Keďže úrok z omeškania je sankciou, ktorú si účastníci v postavení podnikateľov majú právo dohodnúť a vyjadriť v nej mieru podnikateľského rizika a tiež vzhľadom k tomu, že v priebehu prvostupňového konania nebola výška tejto sankcie namietnutá, súd prvého stupňa správne rešpektoval vôľu strán prejavenu v predloženej kúpnej zmluve.

Žalovaný 1/ zhodne so žalovaným 2/ namietli, že súd rozhodol napriek skutočnosti, že člen štatutárneho orgánu žalovaného 1/ mal v dňoch 16.10.2013 a 18.10.2013 pohotovostnú službu a v zmysle Zákonníka práce má zodpovedný farmaceut po vykonanej pohotovostnej službe nárok na oddych. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že právo na oddych po vykonanej pohotovostnej službe súvisí s možnosťou určenia ďalšej pohotovostnej služby farmaceutovi, čo musí príslušný samosprávny kraj rešpektovať pri vytvorení rozpisu služieb. Právo na oddych nevylučuje plnenie si povinnosti dostaviť sa na súdne pojednávanie a aktívne na ňom brániť vlastné záujmy. Ukončenie pohotovostnej služby o 18:00 hod. poskytuje farmaceutovi dostatočný časový priestor na regeneráciu do pracovnej doby nasledujúceho dňa. S predmetom súdneho konania bol žalovaný 1/ oboznámený od 15.03.2013 a žalovaný 2/ od 22.07.2013, kedy prevzali žalobný návrh spolu s predvolaním na prvé pojednávanie vytyčené na deň 08.08.2013. Preto námietka, že nemali priestor na prípravu pred pojednávaním nie je dôvodná.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý je vo výroku vecne správny podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil.

Okresný súd si vo výroku napadnutého rozhodnutia vyhradil právo rozhodnúť o trovách konania až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, z toho dôvodu rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.